

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 216/2531

นางเพียร วัฒนยัง

โจทก์

นางนวล ดังสนั่น

จำเลย

นางนวล ดังสนั่น จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า การสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับอยู่
ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งไม่ให้ทุเลาแล้ว จำเลยจะฎีกาไม่ได้
เทียบแนวฎีกาที่ 275/2519 ไม่รับฎีกา ฯลฯ

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
231 วรรคสี่ เมื่อศาลอุทธรณ์รับคำขอทุเลาการบังคับแล้วจะต้องสั่งทุเลาการบังคับ
ตามขอ ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือไม่ก็ได้ศาลอุทธรณ์จะสั่งยกคำร้องขอทุเลาการ
บังคับไม่ได้ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจศาลอุทธรณ์ไว้เช่นนั้น คำสั่งของ
ศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยจึงไม่ชอบ โปรดสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลย
ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 12)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก
จากที่ดินโฉนดเลขที่ 2827 ตำบลหนองปรัง (หนองจิก) อำเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้าง 600 บาทและค่าเสียหายปีละ 500 บาทนับแต่วัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดินดังกล่าว จำเลย
อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องว่า พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ
บังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 5)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 8)

ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทูลเกล้าฯบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาล เมื่อ
ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทูลเกล้าฯบังคับอย่างใดแล้วคู่ความจะฎีกาคำสั่งศาล
อุทธรณ์อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำ
คำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทูลเกล้าฯบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาล เมื่อ
ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทูลเกล้าฯบังคับอย่างใดแล้วคู่ความจะฎีกาคำสั่งศาล
อุทธรณ์อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำ
คำร้องให้เป็นพับ

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ